

통 보 / 주의 요구

1. 제 목 : 신용회복위원회 채권 신고 업무 부적정
2. 소관부점 : ○○○○처, △△△△처
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○○○처는 「업무분장세칙」 제15조 제3호에 따라 신용회복위원회(이하 “신복위”라 한다)의 개인워크아웃 채권관리 업무를 수행하고 있고

△△△△처는 같은 세칙 제16조 제2호에 따라 국민행복기금(이하 “기금”이라 한다)이 인수한 채권의 신용회복지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계법령·내규 및 판단기준

신복위 「신용회복지원협약」(이하 “협약”이라 한다) 제8조 제2항에 따르면 공사·기금은 채무자에 대한 채권내역을 신복위에 신고하여야 하고, 신복위 「개인채무조정 업무방법서」에 따르면, 원금·이자는 감면이 가능하나, 비용은 감면하지 않는다고 되어있으므로 원금과 비용을 구분할 필요가 있다.

한편, 「위임전결규정」 별표 Ⅲ - 1 - 자 - (6) - (나) 및 (다)에 따르면 채무조정 동의여부 결정과 채권신고·의견 제출은 ‘팀장’ 전결로 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 신복위 관련 채권신고, 채무조정 동의 및 의견 제출 관련 업무처리를 점검한 결과

○○○○처는 신복위에 채권신고 시 원금은 원금, 이자는 이자, 비용은 비용으로 신고하고 있었으나 ‘기금 이전 양도기관’ 가지급금¹⁾²⁾의 경우 [표 24]와 같이 다른 채권의 가지급금과 달리 원금³⁾으로 신고하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 24] 신복위 채권신고 시 채권별 가지급금 분류내역

기금 채권 (기금관리처 담당) 가지급금	공사 채권 (가계지원처 담당)		
	기금 외 양도기관 가지급금	기금	
		기금 가지급금	기금 이전 양도기관 가지급금
비 용	비 용	비 용	원 금

결국 기금 이전 양도기관 가지급금은 비용이 아닌 원금으로 신고되어 감면됨으로써 채권에 따라 채무관계자가 부담해야 할 상환액이 일관성 없이 적용될 문제가 발생되므로 기금 이전 양도기관 가지급금과 다른 채권의 가지급금의 신고 내용을 일치시킬 필요가 있다.

1) 「인수채권정리업무규정」 제3조에 따라 양도기관에서 지출한 비용(소송, 강제집행 등)

2) 신복위 채권신고 시 원금 전체금액은 확인이 가능하나 원금 중 ‘기금 이전 양도기관 가지급금’에 대한 금액을 별도로 구분하지 않아 구체적인 금액은 확인 불가

3) 기금 이전 양도기관의 가지급금을 원금으로 신고한 사유는 채권관리시스템 원리금 계산서에 ‘원금’으로 등록되어 있어 원리금 계산서 기준으로 신고한 것으로 확인됨

한편, ○○○○처와 △△△△처 모두 ‘채무조정안 동의’는 내부결재(팀장 전결) 후 신복위에 회신하고 있었으나, ① 변제 이행 중 면책 동의(○○○○처 82건, △△△△처 2건)와 ② 채무조정 효력 부활 동의(○○○○처 1,950건, △△△△처 77건) 및 ③ 채권수정 신고(○○○○처 4,615건, △△△△처 709건)는 「위임전결규정」에 따른 내부결재(팀장 전결) 없이 담당자가 직접 처리하고 있는 것으로 확인⁴⁾되었다.

[소관부점 의견] ○○○○는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국민행복기금 이전 양도기관 가지급금과 그 외 양도기관 가지급금의 일치 방안에 대하여 검토하고, 「위임전결규정」에 따른 내부결재를 철저히 준수하겠다고 하였다. △△△△처도 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 「위임전결규정」에 따른 내부결재를 철저히 준수하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

○○○○처장은 국민행복기금 이전 양도기관 가지급금과 그 외 양도기관 가지급금의 채권신고 내역을 일치시키는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

○○○○처장, △△△△장은 향후 신용회복위원회 동의여부 및 의견제출 시 위임전결 규정에 따른 내부결재를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

4) 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 6] “신복위 회신 시 내부결재 누락 명세”로 첨부함